首页>政务公开>法定主动公开内容>应急管理>应急动态

索引号	11511123008775361M/2024-00049	**公文种类**	报告
发布机构	营山县应急管理局	**主题分类**	应急管理
成文日期	2024-06-06	**发布日期**	2024-06-06

智能问答
微信
微博
无障碍

营山圣桦时代广场商铺装饰工程“5•3”一般高处坠落事故

时间：2024-06-06 | 来源：营山县“5·3”事故调查组

A⁺ A A⁻

2024年5月3日9时许，营山县圣桦时代广场商场二楼懒猫璀璨网吧装修施工过程中，发生一起高处
成1名工人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务
《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）等有关法律法规规定，县政府成立了
广场商铺装饰工程“5·3”一般高处坠落事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、
和“四不放过”原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员、检测检验、综合分
故经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位及责任人员处理建议，指出了事
措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

营山懒猫璀璨网吧有限责任公司，统一社会信用代码为：91511322MADF31R48L，注册地址为四川省
县复兴路388号圣桦购物中心2F-2002-3号，该注册地址的门店为其公司法定代表人刘建倩向营山县圣瑞
限公司租赁。该公司成立于2024年3月29日，至今还未正式经营，正在进行门店装修。

营山县圣瑞商业管理有限公司，统一社会信用代码为：91511322MA643ELN81，为营山懒猫璀璨网吧
司所在门店的房东和物业管理公司。该公司于2024年3月27日与刘建倩签订了租赁合同和物业服务协议。

（二）事故装修工程基本情况

2024年3月27日，刘建倩租赁营山县圣瑞商业管理有限公司圣桦购物中心2F-2002-3号铺面，于3月2
了营山懒猫璀璨网吧有限责任公司。4月11日，刘建倩与何银签订了装饰工程施工合同，将网吧装修工程
的形式发包给了何银。何银又将此装修工程的拆改、水电工、木工、瓦工、漆工劳务分包给何文波，于
了劳务承包合同。随后，何文波聘请刘权做木工，双方通过微信约定按石膏板80元/张、九粒板80元/
元/张，碳晶板26元/平方米支付加工费。4月19日刘权组织工人何金（死者）2人一起开始做木工，几
事回家期间因病去世，何金便联系何文波表示愿意由他继续牵头做木工，仍然按照与刘权商议好的价格
日，何金雇请翟建中2人一起接续做木工，何金与翟建中约定按320/天支付工资，由何金给翟建中结算。

（三）事故当事人、相关人员基本情况

1.何金，死者，男，汉族，57岁，四川省顺庆区人，木工施工作业人员。事故发生时，在圣桦时

楼懒猫璀璨网吧进行吊顶施工作业。

2.何文波，男，汉族，37岁，四川省嘉陵区人，懒猫璀璨网吧装饰装修工程劳务承包人。

3.何银，男，汉族，42岁，四川省西充县人，懒猫璀璨网吧装饰装修工程承包人。

4.刘建倩，男，汉族，39岁，湖南省攸县人，营山懒猫璀璨网吧有限责任公司法定代表人。其租

场商场二楼2F-2002-3号铺面经营网吧，事故发生时网吧正处于装修施工过程中。

二、事故发生经过及现场情况

（一）事故发生经过

2024年5月3日上午8时许，何金与翟建中2人共同在圣桦时代广场商场二楼懒猫璀璨网吧进

建中在隔间安装吊顶龙骨，何金在大厅站在脚手架上给天花板钻孔、安装丝杆。消防安装工人

大厅隔间里安装消防喷淋管。9时许，何金不慎从站立脚手架上坠落至屋面地板，正在施工的

闻声立即上前查看，发现何金仰面倒在屋面地板上，头部后脑出血，便立即拨打了120急救电话。

现发生了事故，便立即通知商场的物业部主管王立兵，王立兵立即赶到现场并派人到商场入口

员。10余分钟后，120急救医生到达现场对何金进行了检查，确认何金已经死亡。翟建中便报警求助，

到后，对事故现场进行了勘验，随后将死者何金尸体运送至殡仪馆保存。

（二）事故现场情况

经勘查，事故现场位于正在装修施工的懒猫璀璨网吧大厅，现场有一门式脚手架，脚手架共两层，

块挂扣式脚手板，其中一块脚手板已翘起。该脚手架长2米，宽0.96米，高3.42米，无转向轮。脚手架

消防管道，管道上悬挂着电插板，插板上插着电锤插头，电锤掉落于脚手架旁。脚手架上方天花板有4

还未安装丝杆，其余孔位丝杆已安装完成。死者何金平躺于脚手架旁，脑后地面有大量血迹，其身

带，头上未佩戴安全帽，现场也未见散落的安全帽。

（三）尸检情况

经过死亡原因鉴定，何金系高处坠落致重型颅脑损伤死亡。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，由于善后赔偿未达成一致意见，直接经济损失尚无法确定。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置

2024年5月3日事故发生后，现场工人立即拨打急救电话，医疗救护人员立即赶到了现场。接到报

警、派出所、应急局、商经局等相关部门相继赶到现场开展处置工作。

（二）善后情况

事故发生后，承包人何银、何文波与死者家属协商赔偿事宜，现还未达成一致意见。建议相关当

过民事诉讼，解决赔偿事宜。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，医疗救护人员赓即赶到现场，县公安局、县应急局、县商经局及绥安派出所等单位

护，将死者尸体送殡仪馆保存，及时上报事故，应急响应、应急救援、应急联动及时。从善后工作、舆

看，应急处置总体得力、有序、控制有效。

四、事故原因及性质

事故调查组对事故现场进行了勘验，对死者的死亡原因进行了鉴定和调查，对相关当事人进行了

集了相关物证资料，综合分析，得出如下结论：

（一）直接原因

1.何金高处作业未佩戴安全帽和安全绳等劳动防护用品[1]。

2.登高作业使用的门式脚手架（何文波所提供）架体顶部作业平台周边未设置防护栏杆[2]。

（二）间接原因

1.何银与劳务承包人何文波未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的

责；未对何文波的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[3]，及时发现并消除高

穿戴劳动防护用品的安全隐患；未委派专门的安全管理人员到施工现场进行监督检查[4]。

2.在何金进行高处作业时，何文波未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守

[5]；未为施工人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规

用[6]。

3.刘建倩与装修承包人何银未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自的安全生

责；未对装修工程的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患[7]

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故等级。

五、事故装饰装修工程相关人员存在的问题

（一）何金，安全意识淡薄，进行高处作业时未佩戴安全帽和安全绳等劳动防护用品。

（二）何文波：事故门式脚手架架体顶部作业平台周边未设置防护栏杆；在何金进行高处作业时，

人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未为施工人员提供符合国家标准或

劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）何银：未与劳务承包人何文波签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自

理职责；未对何文波的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐

门的安全管理人员到施工现场进行监督检查。

（四）刘建倩：与装修承包人何银未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中约定各自

理职责；未对装修工程的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐

六、事故责任认定及处理建议

1.何金，装修工程木工班工人，安全意识淡薄，进行高处作业时未佩戴安全帽和安全绳等劳动防

故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.何文波，装修工程劳务分包人，所提供的施工设施门式脚手架架体顶部作业平台周边未设置防

金进行高处作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未

供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。对

直接责任，建议移送公安机关依法追究刑事责任。

3.何银，装修工程承包人，未与劳务承包人何文波签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同
的安全生产管理职责；未对何文波的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，及时发现并
患；未委派专门的安全管理人员到施工现场进行监督检查。对事故发生负有主要管理责任，建议由县
《中华人民共和国安全生产法》的规定，对其给予罚款的行政处罚。

4.刘建倩，**装修工程发包人**，与装修承包人何银未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同
的安全生产管理职责；未对装修工程的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，
隐患。对事故发生负有一般管理责任，建议由县应急局依据《中华人民共和国安全生产法》的
的行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理工作，特提出如下整改建议。

（一）强化底线思维，落实主体责任。何银、何文波作为工程承包人要进一步树牢安全意识
认真落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规和标准规
供必要的劳动防护用品，保证施工设备设施的安全性，消除麻痹大意和侥幸心理，同时抓实作业
训，强化作业现场管理，杜绝类似事故的发生。

（二）加强监督检查，隐患整改落实。营山县圣瑞商业管理有限公司要大力加强隐患排查，杜绝隐
场、搞形式，对于发现的问题隐患要按照方案、时限、责任、措施、资金“五落实”要求，整改落实到
赁单位整改不及时、整改不力要采取有效措施督促，杜绝口头整改。

（三）履行安全职责，强化监督管理。县住建局要进一步加强行业监督，对县域内非住宅装修工程
产隐患大排查大整治行动，建立事故隐患台账清单，抓好隐患整改工作，有效预防生产安全事故的发生
安全生产形势持续稳定向好的态势。

营山县“5·3”

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位
章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《建筑施工高处作业安全技术规范》3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用
定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

[2]《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T128-2019）6.5.7：架体顶部作业平台应满铺脚手板，周边应
挡脚板。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营
包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生
承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款、第二款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安
员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全
报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管
务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳
并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，
包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理
承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促

智能问答
微信
微博
无障碍

扫一扫在手机打开当前页

南充市营山县人民政府版权所有 主办单位：南充市营山县人民政府办公室
网站标识码：5113220018 ICP备案：蜀ICP备2022027664号-1 川公安备案号：51132202000117号